Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 829/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hendrik Kurniawan Bin Gazali Rahman
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Ujung Batu Rt. 10 Rw. 02 No. - Kel. Ujung Batu Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Hendrik Kurniawan Bin Gazali Rahman ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan 29 Agustus 2025;

Terdakwa diperpanjang masa penangkapan pada tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan 1 September 2025;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 9 Desember 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2026 sampai dengan 4 Maret 2026;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ipah Alias Ipah Binti Abdul Hamid
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/4 April 1995

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Handel Basiam Kanan Rt. 02 Rw. No. - Desa Bamban Raya Kec. Bataguh Kabupaten Kapuas Prov. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Ipah Alias Ipah Binti Abdul Hamid ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan 29 Agustus 2025;

Terdakwa Ipah Alias Ipah Binti Abdul Hamid diperpanjang masa penangkapan pada tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan 1 September 2025;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 9 Desember 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2026 sampai dengan 4 Maret 2026;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Wahyudi,S.H, Dkk dari Pusat Bantuan Hukum Peradi, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brigjend H.Hasan Basry No 37 Gedung Kadin Lt 2 Alalak Utara Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Penetapan Nomor878/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 9 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 829/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 829/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa I. **HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN dan terdakwa II. IPAH Als IPAH Binti ABDUL HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kedua kami.
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II. IPAH Als IPAH Binti ABDUL HAMID** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama para terdakwa dalam masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana penjara.
3) Menyatakan Barang bukti berupa :

a). 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (empat belas koma empat nol) gram, 1 (satu) buah bungkus Malkis Roma Cokelat Kelapa, 1 (satu) buah plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click, 1 (satu) pak Plastik Klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan Kertas, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Tosca dengan Imei 1 : 867874058475831 Imei 2 : 867874058475823 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1 : 865822051558253 Imei 2 : 865822051558246 ***dirampas untuk dimusnahkan.***

b). 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin : MHRDD1850RJ503410 ***dikembalikan kepada saksi RUMINI.***

4) Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. **HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN** bersama-sama terdakwa II. **IPAH Als IPAH Binti ABDUL HAMID**, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di depan rumah yang terletak di Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025, sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa I. **HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN** menghubungi Sdr. MR.BEJO (Masih dalam pencarian)) melalui telpon guna memesan narkotika jenis sabu sambil mentransfer uang pemesanan pembelian sabu sebagai uang muka sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus) kepada Sdr. MR.BEJO, setelah itu sekitar 2 (dua) hari kemudian, Sdr.MR.BEJO menghubungi terdakwa I guna meminta uang tambahan pemesanan pembelian sabu yang lalu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus), sehingga total uang muka yang telah terdakwa I transfer kepada Sdr. MR.BEJO adalah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus ribu rupiah), meskipun demikian terdakwa I tidak mengetahui berapa banyak nantinya sabu yang akan diberikan Sdr.MR.BEJO kepadanya, karena apabila sabu yang diterima terdakwa I kelebihan, maka terdakwa I akan membayarnya sisa kelebihan sabu yang ia terima kepada Sdr. MR.BEJO setelah sabunya laku terjual, namun yang pasti terdakwa I membeli harga sabu tersebut senilai Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per kantong/5 (lima) gram sabu.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa I di hubungi oleh Sdr. MR.BEJO melalui chat, yang mana pada pokoknya terdakwa I diminta berangkat ke Banjarmasin guna mengambil sabu yang telah ia pesan tersebut diatas, lalu terdakwa I mengajak pacarnya yaitu terdakwa II. **IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID** yang kebetulan saat itu sedang bersamanya untuk pergi ke Banjarmasin, namun sebelum berangkat terdakwa I menyewa mobil rental berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya warna hitam DA 1108 LS nomor rangka : L12B35515124 dan nomor mesin : MHRDD1850RJ503410 sebagai sarana bagi terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Banjarmasin, kemudian saat diperjalanan, terdakwa I mendapatkan chat WhatsApp dari nomor handphone yang tidak kenalnya yang diperkirakan merupakan anak buah dari Sdr. MR.BEJO, dimana dalam pesannya disebutkan sabu yang dikirim tersebut ternyata sebanyak 3 (tiga) kantong atau sekitar 15 (lima belas) gram, selanjutnya orang tersebut meminta terdakwa I untuk mengambilnya di Jalan Tol Lokasi yang ada di Banjarmasin, setelah terdakwa I menyetujuinya, lalu terdakwa I bersama-sama terdakwa II meneruskan perjalanan menuju Jalan Tol Banjarmasin sesuai arahannya, setelah sampai ke tempat yang ditentukan orang itu, yaitu sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa I langsung mengirimkan video sekitar ia berada kepada orang dengan nomor yang tidak dikenal tersebut, tidak lama kemudian orang tersebut langsung menghubungi terdakwa I melalui telepon dan mengarahkan ke tempat Ranjauan atau ke tempat dimana sabu itu diletakkan yaitu didekat sebuah jembatan, setelah mendekati tempat dimaksud, terdakwa I meminta terdakwa II turun dari mobil yang dikemudikannya dan menyuruh terdakwa II mencari bungkusan berisi sabu-sabu di semak-semak pinggir Jalan di lingkar dalam Selatan Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, tidak lama setelah itu, terdakwa II berhasil menemukan bungkusan tersebut, lalu membawanya masuk kedalam mobil, kemudian terdakwa II langsung menyerahkannya kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyimpannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke dalam dashboard mobil, setelah itu terdakwa I dari orang yang menurutnya merupakan orang suruhan Sdr. MR. BEJO tadi, lalu orang tersebut memastikan jumlah bungkusan narkotika jenis sabu kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I meminta terdakwa II mengambil bungkusan yang baru saja ia dapatkan tersebut, selanjutnya terdakwa II membuka bungkusan tersebut, yang mana setelah dibuka diketahui di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus sabu-sabu yang belakangan diketahui berat bersih total 14,40 (empat belas koma empat nol) gram, selanjutnya terdakwa I meminta terdakwa II untuk kembali menyimpannya di dalam dasboard mobil didepan tempat terdakwa II duduk, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meneruskan perjalanan, namun sekitar pukul 12.00 wita, ketika mobil yang mereka tumpangi melintas di Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, tiba-tiba beberapa anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli diantaranya saksi HENDRA, S.H. dan saksi ANNA MERINA, S.H. menghentikan mobil yang dikemudikan terdakwa I, hal tersebut didasarkan atas adanya laporan dari Masyarakat yang menyebutkan di sekitar tempat itu sering kali dijadikan tempat transaksi sabu-sabu, selanjutnya ketika berada ditempat tersebut, anggota Kepolisian tersebut di atas melihat terdakwa II dengan Gerak-gerik mencurigakan sedang mengambil sesuatu barang disemak-semak yang ada di Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah itu masuk ke dalam 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya warna hitam DA 1108 LS, selanjutnya mobil tersebut beranjak pergi, karena curiga anggota Kepolisian tersebut diatas kemudian membuntutinya dari belakang, setelah sekitar jarak 2,5 Kilometer, anggota Kepolisian tersebut diatas selanjutnya menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan, beberapa saat kemudian dari hasil pemeriksaan di dalam mobil yang ditumpangi terdakwa I dan terdakwa II itu ditemukan 1 (satu) Buah bungkusan Malkis: Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram serta 1 (satu) Buah Plastik Warna Hijau berisikan 1 (satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click yang di dalamnya berisikan lagi 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok Terbuat dari Potongan Kertas di dasboard bagian depan mobil, selain itu anggota Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca Imei 1: 867874058475831 Imei 2: 867874058475823 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Biru Imei 1: 865822051558253 Imei 2: 865822051558246 yang ditemukan di dasboard samping Pengemudi atau disamping terdakwa I duduk.

- Bahwa perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II dalam menguasai Narkotika tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang mana para terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 14,40 (empat belas koma empat nol) gram yang ditemukan disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08735/NNF/2025 tanggal 24 September 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Handi Purwanto, S.T. dan rekan disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. **HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN** bersama-sama terdakwa II. **IPAH Als IPAH Binti ABDUL HAMID**, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di depan rumah yang terletak di Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 Wita, beberapa anggota Kepolisian dari Sat resnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi HENDRA, S.H. dan saksi ANNA MERINA, S.H. sedang melaksanakan patroli ke tempat yang biasanya menjadi transaksi atau peredaran gelap narkotika di sekitar Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saat itu anggota Kepolisian tersebut diatas berada disekitar tempat tersebut, mereka melihat seorang perempuan yang belakangan diketahui adalah terdakwa II. **IPAH Als IPAH Binti ABDUL HAMID** sedang mengambil sesuatu barang dengan gerak-gerik mencurigakan disemak-semak, setelah itu terdakwa II masuk ke dalam 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya warna hitam DA 1108 LS, selanjutnya mobil tersebut beranjak pergi, karena curiga anggota Kepolisian tersebut diatas kemudian membuntutinya dari belakang, setelah sekitar jarak 2,5 Kilometer, anggota Kepolisian tersebut diatas selanjutnya menghentikan mobil yang diketahui kemudian mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa I. **HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN,** setelah itu anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta mobil yang mereka tumpangi, beberapa saat kemudian 1 (satu) Buah bungkusan Malkis: Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram serta 1 (satu) Buah Plastik Warna Hijau berisikan 1 (satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click yang di dalamnya berisikan lagi 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok Terbuat dari Potongan Kertas di dasboard bagian depan mobil, selain itu anggota Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca Imei 1: 867874058475831 Imei 2: 867874058475823 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1: 865822051558253 Imei 2: 865822051558246 yang ditemukan di dasboard samping Pengemudi atau disamping terdakwa I duduk.
- Bahwa perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II dalam menguasai Narkotika tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang mana para terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 14,40 (empat belas koma empat nol) gram yang ditemukan disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08735/NNF/2025 tanggal 24 September 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Handi Purwanto, S.T. dan rekan disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANNA MEIRINA, S.H.,** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa telah diamankan/ ditangkap laki laki yang bernama HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN dan perempuan yang bernama IPAH Als IPAH Binti ABDUL HAMID yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 12.00 wita di Jln. Lingkar Dalam Selatan Rt.- Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan ditemukan/ disita barang bukti 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram,1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa,1 (satu) buah Plastik Warna Hijau, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Potongan Kertas, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca Imei 1 : 867874058475831 Imei 2 : 867874058475823, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1 : 865822051558253 Imei 2 :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

865822051558246, 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin : MHRDD1850RJ503410.

- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram serta 1 (satu) Buah Plastik Warna Hijau berisikan 1 (satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click yang di dalamnya berisikan lagi 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok Terbuat dari Potongan Kertas tersebut yang ditemukan tepatnya di dashborad depan dalam 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam yang mereka berdua tumpangi dan sdri IPAH pun membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik HENDRIK KURNIAWAN.
- Bahwa terdakwa meletakkan (menyimpan) 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) Buah Plastik Warna Hijau berisikan 1 (satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click yang di dalamnya berisikan lagi 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok Terbuat dari Potongan Kertas di dashborad depan dalam 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam.
- Bahwa terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket sabu sabu tersebut dengan cara menelpon memesan (membeli) kepada laki laki yang bernama BEJO (belum kap, kemudian BEJO menyuruh untuk mengambil sabu sabu yang sudah ada diranjaunya (diletakkan) disemak semak pinggir Jalan di lingkar dalam Selatan kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin kemudian HENDRIK KURNIAWAN mengatakan bahwa dirinya menyuruh sdri IPAH untuk menjadi perantara mengambil sabu sabu tersebut dan sdri IPAH pun membenarkan bahwa dirinya disuruh oleh HENDRIK KURNIAWAN untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu sabu dalam bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa yang sudah ada terletak disemak semak tersebut, kemudian oleh IPAH sabu sabu dibawa masuk kedalam mobil dan diserahkan kepada HENDRIK KURNIAWAN yang menunggu didalam mobil, setelah itu oleh HENDRIK KURNIAWAN sabu sabu tersebut disimpannya (diletakkan) di dalam dash board mobil yang mereka berdua tumpangi.
- Bahwa terdakwa memiliki sabu sabu yang disimpannya didalam dash board mobil tersebut dengan maksud rencananya untuk dijual lagi sabu sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut kepada orang lain dan HENDRIK KURNIAWAN mengatakan tidak ada memberikan upah/ imbalan menyuruh sdri IPAH menjadi perantara mengambil sabu sabu yang sudah ada terletak (diranjau) disemak semak tersebut dan sdri IPAH pun membenarkan bahwa dirinya tidak ada diberikan imbalan / upah disuruh oleh HENDRIK KURNIAWAN mengambil sabu sabu tersebut.

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa IPAH dirinya tidak mengetahui berapa banyak sabu sabu yang diambil ketika disuruh oleh HENDRIK KURNIAWAN mengambilnya disemak semak, IPAH mengatakan bahwa dirinya hanya disuruh mengambil bungkusan malkis roma coklat berisi sabu sabu saja, HENDRIK KURNIAWAN tidak memberitahukan jumlahnya, namun saat didalam mobil sesaat setelah HENDRIK KURNIAWAN menyimpan sabu sabu didalam dash board dan beranjak dari tempat tersebut, diperjalanan HENDRIK KURIAWAN menyuruh mengambil untuk menghitung jumlah sabu sabu tersebut kemudian oleh IPAH mengatakan mengambil sabu sabu dari dasboar tersebut dan menghitung jumlahnya sebanyak 3 (tiga) paket setelah itu disimpan kembali ke dalam dash board.
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap HENDRIK KURNIAWAN dan IPAH, saat itu saksi bersama rekan kerja saksi yang lainnya sekitar 9 (sembilan) orang dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yang dipimpin oleh Kasubnit Idik I yaitu IPDA AHMAD ZAINAL EFENDI, SH, yang mana diantaranya saksi bersama rekan kerja saksi yaitu AIPDA HENDRA, SH.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan kerja saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi masyarakat bahwa di tkp sering dijadikan tempat transaksi sabu sabu, kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, saksi bersama rekan kerja saksi diantaranya yaitu AIPDA HENDRA, SH melakukan patroli di sekitar tkp dan mengetahui ada perempuan yang belakang saksi ketahui bernama IPAH dengan gerak gerik mencurigakan mengambil sesuatu barang dari semak semak pinggir Jln. Lingkar Dalam Selatan Rt.- Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin setelah itu IPAH pun masuk kedalam Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam itu dan beranjak dari tempat tersebut lalu saksi bersama rekan kerja saksi melakukan pembuntutan terhadap mobil tersebut dengan jarak sekitar 2,5 km lalu saksi bersama rekan kerja saksi mencegat mobil tersebut kemudian mengamankan perempuan yang bernama IPAH tadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang duduk dikursi penumpang bagian depan serta 1 (satu) orang laki laki yang HENDRIK KURNIAWAN duduk dibagian sopir, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang mereka berdua tumpangi ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram serta 1 (satu) Buah Plastik Warna Hijau berisikan 1 (satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click yang di dalamnya berisikan lagi 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok Terbuat dari Potongan Kertas tersebut ditemukan tepatnya di dashborad depan dalam 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru ditemukan di dasboard Samping Pengemudi, kemudian saat ditanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut ketika itu HENDRI KURNIAWAN mengakui semua kepemilikan semua barang bukti tersebut dan HENDRI KURNIAWAN mengatakan bahwa yang disuruhnya menjadi perantara mengambil sabu sabu tersebut adalah sdri IPAH dan IPAH pun membenarkan dirinya disuruh menjadi perantara mengambil sabu sabu tersebut, selanjutnya HENDRIK KURNIAWAN dan IPAH beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin.

- Bahwa Para terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai maupun menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

2. **FAHMI SUPRIANOOR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah diamankan/ ditangkap laki laki yang bernama HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN dan perempuan yang bernama IPAH Als IPAH Binti ABDUL HAMID yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 12.00 wita di Jln. Lingkar Dalam Selatan Rt.- Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan ditemukan/ disita barang bukti 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram,1 (satu) Buah bungkusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Malkis Roma Cokelat Kelapa,1 (satu) buah Plastik Warna Hijau, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Potongan Kertas, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca Imei 1 : 867874058475831 Imei 2 : 867874058475823, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1 : 865822051558253 Imei 2 : 865822051558246, 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin : MHRDD1850RJ503410.

- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram serta 1 (satu) Buah Plastik Warna Hijau berisikan 1 (satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click yang di dalamnya berisikan lagi 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok Terbuat dari Potongan Kertas tersebut yang ditemukan tepatnya di dashborad depan dalam 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam yang mereka berdua tumpangi dan sdri IPAH pun membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik HENDRIK KURNIAWAN.
- Bahwa terdakwa meletakkan (menyimpan) 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) Buah Plastik Warna Hijau berisikan 1 (satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click yang di dalamnya berisikan lagi 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok Terbuat dari Potongan Kertas di dashborad depan dalam 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam.
- Bahwa terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket sabu sabu tersebut dengan cara menelpon memesan (membeli) kepada laki laki yang bernama BEJO (belum kap, kemudian BEJO menyuruh untuk mengambil sabu sabu yang sudah ada diranjaunya (diletakkan) disemak semak pinggir Jalan di lingkar dalam Selatan kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin kemudian HENDRIK KURNIAWAN mengatakan bahwa dirinya menyuruh sdri IPAH untuk menjadi perantara mengambil sabu sabu tersebut dan sdri IPAH pun membenarkan bahwa dirinya disuruh oleh HENDRIK KURNIAWAN untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu sabu dalam bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa yang sudah ada terletak disemak semak tersebut, kemudian oleh IPAH sabu sabu dibawa masuk kedalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mobil dan diserahkan kepada HENDRIK KURNIAWAN yang menunggu didalam mobil, setelah itu oleh HENDRIK KURNIAWAN sabu sabu tersebut disimpannya (diletakkan) di dalam dash board mobil yang mereka berdua tumpangi.

- Bahwa terdakwa memiliki sabu sabu yang disimpannya didalam dash board mobil tersebut dengan maksud rencananya untuk dijual lagi sabu sabu tersebut kepada orang lain dan HENDRIK KURNIAWAN mengatakan tidak ada memberikan upah/ imbalan menyuruh sdri IPAH menjadi perantara mengambil sabu sabu yang sudah ada terletak (diranjau) disemak semak tersebut dan sdri IPAH pun membenarkan bahwa dirinya tidak ada diberikan imbalan / upah disuruh oleh HENDRIK KURNIAWAN mengambil sabu sabu tersebut.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa IPAH dirinya tidak mengetahui berapa banyak sabu sabu yang diambil ketika disuruh oleh HENDRIK KURNIAWAN mengambilnya disemak semak, IPAH mengatakan bahwa dirinya hanya disuruh mengambil bungkusan malkis roma coklat berisi sabu sabu saja, HENDRIK KURNIAWAN tidak memberitahukan jumlahnya, namun saat didalam mobil sesaat setelah HENDRIK KURNIAWAN menyimpan sabu sabu didalam dash board dan beranjak dari tempat tersebut, diperjalanan HENDRIK KURIAWAN menyuruh mengambil untuk menghitung jumlah sabu sabu tersebut kemudian oleh IPAH mengatakan mengambil sabu sabu dari dasboar tersebut dan menghitung jumlahnya sebanyak 3 (tiga) paket setelah itu disimpan kembali ke dalam dash board.
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap HENDRIK KURNIAWAN dan IPAH, saat itu saksi bersama rekan kerja saksi yang lainnya sekitar 9 (sembilan) orang dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yang dipimpin oleh Kasubnit Idik I yaitu IPDA AHMAD ZAINAL EFENDI, SH, yang mana diantaranya saksi bersama rekan kerja saksi yaitu AIPDA HENDRA, SH.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan kerja saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi masyarakat bahwa di tkp sering dijadikan tempat transaksi sabu sabu, kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, saksi bersama rekan kerja saksi diantaranya yaitu AIPDA HENDRA, SH melakukan patroli di sekitar tkp dan mengetahui ada perempuan yang belakang saksi ketahui bernama IPAH dengan gerak gerik mencurigakan mengambil sesuatu barang dari semak semak pinggir Jln.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lingkar Dalam Selatan Rt.- Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin setelah itu IPAH pun masuk kedalam Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam itu dan beranjak dari tempat tersebut lalu saksi bersama rekan kerja saksi melakukan pembuntutan terhadap mobil tersebut dengan jarak sekitar 2,5 km lalu saksi bersama rekan kerja saksi mencegat mobil tersebut kemudian mengamankan perempuan yang bernama IPAH tadi yang duduk dikursi penumpang bagian depan serta 1 (satu) orang laki laki yang HENDRIK KURNIAWAN duduk dibagian sopir, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang mereka berdua tumpangi ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram serta 1 (satu) Buah Plastik Warna Hijau berisikan 1 (satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click yang di dalamnya berisikan lagi 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok Terbuat dari Potongan Kertas tersebut ditemukan tepatnya di dashborad depan dalam 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru ditemukan di dasboard Samping Pengemudi, kemudian saat ditanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut ketika itu HENDRI KURNIAWAN mengakui semua kepemilikan semua barang bukti tersebut dan HENDRI KURNIAWAN mengatakan bahwa yang disuruhnya menjadi perantara mengambil sabu sabu tersebut adalah sdri IPAH dan IPAH pun membenarkan dirinya disuruh menjadi perantara mengambil sabu sabu tersebut, selanjutnya HENDRIK KURNIAWAN dan IPAH beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin.

- Bahwa Para terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai maupun menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA I HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 12.00 Wita di Jembatan Jalan Lingkar Dalam Selatan Kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan terdakwa ditangkap / diamankan waktu itu bersama dengan Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID, dimana yang menangkap / mengamankan mereka waktu itu adalah Petugas Polisi yang berpakaian preman dan terdakwa ditangkap / diamankan oleh Petugas Polisi karena masalah Narkotika jenis Sabu-sabu.
- Bahwa ketika Petugas Polisi menangkap / mengamankan diri terdakwa ada di temukan Barang Bukti Berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram,1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa,1 (satu) buah Plastik Warna Hijau, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Potongan Kertas, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca Imei 1 : 867874058475831 Imei 2 : 867874058475823, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1 : 865822051558253 Imei 2 : 865822051558246, 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin : MHRDD1850RJ503410.
- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram serta 1 (satu) Buah Plastik Warna Hijau berisikan 1 (satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click yang di dalamnya berisikan lagi 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok Terbuat dari Potongan Kertas tersebut ditemukan tepatnya di dashborad depan dalam 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin : MHRDD1850RJ503410 yang terdakwa tumpangi (kendarai) bersama dengan sdri IPAH, kemudian untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca Imei 1 : 867874058475831 Imei 2 : 867874058475823, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1 : 865822051558253 Imei 2 : 865822051558246 ditemukan di dasboard Samping Pengemudi dan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin MHRDD1850RJ503410 merupakan alat transportasi terdakwa dalam Penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa alami saat ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram serta 1 (satu) Buah Plastik Warna Hijau berisikan 1 (satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click yang di dalamnya berisikan lagi 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok Terbuat dari Potongan Kertas tersebut ditemukan tepatnya di dashborad depan dalam 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS tersebut adalah milik terdakwa sabu sabu tersebut begitujuga 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memiliki maupun menguasai 3 (tiga) paket sabu sabu yang tersimpan didalam dashboard 1 (satu) buah mobil Honda Brio Satya warna hitam yang terdakwa pakai (kendarai) tersebut dengan maksud sabu sabu tersebut untuk saja jual lagi dan sdri IPAH juga ikut diamankan di tkp karena IPAH yang terdakwa suruh untuk menjadi perantara mengambil sabu sabu tersebut yang sebelumnya sudah ada terletak (diranjau) disuatu tempat, setelah diambil oleh IPAH kemudian sabu sabu tersebut dibawa masuk oleh IPAH kedalam mobil yang kami berdua tumpangi (pergunakan), setelah itu sabu sabu tersebut diserahkan oleh IPAH kepada terdakwa kemudian sabu sabu terdakwa simpan didalam dashboard bagian depan dalam mobil.
- Bahwa terdakwa IPAH mengambil sabu sabu tersebut sekira 10 (sepuluh) menit sebelum kami tertangkap dan ketika itu IPAH mengambil sabu sabu tersebut di atas semak-semak pinggir Jalan di lingkar dalam Selatan kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin dan pada saat itu terdakwa menunggu saja didalam mobil ketika IPAH turun dari mobil mengambil sabu sabu yang sudah ada terletak disemak semak dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari mobil yang kami tumpangi/ kendarai.
- Bahwa Terdakwa rencananya menjual sabu sabu tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per kanton / 5 (lima) gram dan 3 (tiga) paket sabu sabu tersebut dalam 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa ketika sdri IPAH mengambilnya disemak semak dan IPAH memang sudah mengetahui bahwa bungkusan tersebut berisi sabu sabu karena saat didalam mobil menyuruh IPAH mengambil bungkusan berisi sabu sabu.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu sabu tersebut dari laki laki yang bernama BEJO (belum kap) dengan harga sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) jadi total sebanyak 3 (tiga) kantong sabu sabu seharga Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang yang sudah terdakwa bayarkan melalui transfer hanya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa berhutang belum terdakwa bayar sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupaih) dengan kesepakan terdakwa dengan BEJO rencannaya uang hutang akan terdakwa bayar melalui transfer setelah sabu sabu sudah ada laku terdakwa jual.

- Bahwa sebelumnya terdakwa memesan kepada Sdr.MR.BEJO (belum Kap) hanya dengan Uang DP sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana setelah itu ternyata barang yang diturunkan oleh Sdr.MR.BEJO sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) Gram yang akan nantinya terdakwa jual kembali di daerah Pelaihari.
- Bahwa untuk yang menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara di ranjau ialah Anak buah dari Sdr.MR.BEJO yang di letakannya di atas semak-semak pinggir Jalan di lingkar dalam Selatan kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan cara terdakwa di hubunginya dan diarahkannya kesana, yaitu pada hari Selalasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 11.00 wita dan pada saat mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menyuruh pacar terdakwa yaitu Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu terebut lalu setelah di bawa kedalam Mobil dan disaat di dalam Mobil terdakwa di hubungi kembali oleh anak Buah Sdr.MR.BEJO untuk memastikan 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) Gram narkotika jenis sabu-sabu apakah Sudah di terima lalu terdakwa perintahakn pacar tersa terdakwa ngka yaitu Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID untuk membukanya dan benar saja terdapat 3 (tiga) Kantong atau 15 (lima belas) Gram narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli sabu sabu kepada MR.BEJO sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara ini, Yang mana sebelumnya terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu yang pertama dan yang ke dua sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) Gram dan yang ke tiga sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) Gram dalam perkara yang disangkakan kepada terdakwa saat ini.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca tersebut yang terdakwa pergunakan sebagai sarana berkomunikasi memperoleh sabu sabu dari BEJO.
- Bahwa Terdakwa melakoni pekerjaan Jual beli narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 bulanan, untuk ke untungan terdakwa menjual per 1 kantong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau 5 gram terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut jadi apabila terjual 2 kantong atau 10 (sepuluh) Gram terdakwa mempunyai keuntungan sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin kewenangan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai maupun, dalam jualbeli narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.MR.BEJO dan terdakwa hanya berteman lewat handphone saja tidak pernah bertemu dengan Sdr.MR.BEJO yang mana yang mengenalkan terdakwa dengan BEJO yaitu teman terdakwa.
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah terdakwa menyuruh Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID untuk mengambilnya di atas semak-semak pinggir Jalan di lingkar dalam Selatan kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin lalu setelah itu Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID masuk kedalam Mobil terdakwa dan tidak lama terdakwa di hubungi oleh anak buah Sdr.MR.BEJO untuk memastikan berapa paket narkotika jenis sabu-sabu yang diterima,lalu setelah itu karna kondisi terdakwa dalam ke adaan nyetir mobil terdakwa menyuruh lagi Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID untuk membuka bungkusan berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut benar saja barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sesuai dengan yang di janjikan oleh Sdr.MR.BEJO (Belum Kap) sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) Gram

KETERANGAN TERDAKWA II IPAH Als IPAH Binti ABDUL HAMID,:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap / diamankan oleh Petugas Polisi yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 12.00 Wita di Jembatan Jalan Lingkar Dalam Selatan Rt. - Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan terdakwa ditangkap / diamankan waktu itu bersama dengan laki laki yang bernama Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN, dimana yang menangkap / mengamankan mereka waktu itu adalah Petugas Polisi yang berpakaian preman dan terdakwa ditangkap / diamankan oleh Petugas Polisi karena masalah Narkotika jenis Sabu-sabu.
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram serta 1 (satu) Buah Plastik Warna Hijau berisikan 1 (satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click yang di dalamnya berisikan lagi 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok Terbuat dari Potongan Kertas yang ditemukan di dashboard dalam 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin : MHRDD1850RJ503410 yang terdakwa tumpangi (kendarai) bersama dengan Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN tersebut adalah milik Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN semua barang bukti tersebut begitu juga untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca Imei 1 : 867874058475831 Imei 2 : 867874058475823, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1 : 865822051558253 Imei 2 : 865822051558246 adalah milik Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN.

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram adalah milik Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN, karena terdakwa yang disuruh oleh Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN untuk menjadi perantara mengambil sabu sabu tersebut yang sebelumnya sudah ada terletak (diranjau) di atas semak-semak pinggir Jalan di lingkar dalam Selatan kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekira 10 (sepuluh) menit sebelum kami tertangkap dan memang terdakwa sudah mengetahui bahwa bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa yang terdakwa ambil tersebut berisi sabu sabu, sewaktu didalam mobil Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN menyuruh terdakwa untuk turun dari mobil mengambil bungkusan berisi sabu sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa kembali lagi ke mobil dan menyerahkannya kepada Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN dan oleh Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN disimpan didalam dashboar mobil setelah beranjak dari tempat tersebut kemudian kami berdua tertangkap.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 Skj 09.00 wita saat terdakwa sedang bersama dengan Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN yang mana pada saat itu ketika terdakwa ingin Pulang ke Liang Anggang terdakwa di ajak oleh Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN untuk kebanjarmasin untuk menemaninya mengambil sesuatu yang mana pada saat itu terdakwa iyakan saja dan terdakwa bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN pergi menuju Banjarmasin dipertengahan jalan terdakwa mendengar samar-samar bahwa ada Rekaman suara dari temannya di handphone Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN yang mengatakan “KU LETAKAN DEKAT JEMBATAN” mendengar hal tersebut terdakwa hanya diam saja namun setelah sampai di TKP terdakwa disuruh oleh Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN untuk mengambil sebuah bungkusan sambil Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN memperlihatkan foto dari handphonenya Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN kepada terdakwa yang mana terdakwa di jelaskannya bahwa di dalamnya ada narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa disuruh mencari bungkusan tersebut dan ketika terdakwa turun dari mobil terdakwa melakukan pencarian yang mana pada saat itu bungkusan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa temukan di atas semak-semak pinggir Jalan di lingkar dalam Selatan kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin lalu terdakwa ambil dan bawa masuk ke dalam mobil serta terdakwa serahkan kepada Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN dan di masukan oleh Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN kedalam dasboard depan kursi penumpang dan setelah itu persiapan mau pulang mengantar terdakwa namun tidak jauh dari TKP Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN ada di telpon oleh temannya yang terdakwa dengar mengatakan “BENARKAN ISINYA 3” lalu dikatakan oleh Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN “Tunggu terdakwa cek” lalu terdakwa disuruh oleh Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN untuk mengambil bungkusan berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang mana ketika terdakwa buka dan dilihat oleh Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN memang benar terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu lalu setelah melihat hal tersebut bungkusan berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa kembalikan kedalam dasboard mobil depan tempat terdakwa duduk dan tidak berapa lama kami di jalan terdakwa dan Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN diberhentikan oleh laki-laki yang tidak dikenal yang ternyata merupakan Petugas Polisi lalu melakukan pemeriksaan di mobil terdakwa tumpangi dengan Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN lalu ditemukan berupa 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram serta 1 (satu) Buah Plastik Warna Hijau berisikan 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Buah Timbangan Digital dan 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click yang di dalamnya berisikan lagi 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok Terbuat dari Potongan Kertas yang terhadap barang bukti tersebut terdakwa letakan di dalam 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin : MHRDD1850RJ503410 tepatnya dasboard depan kursi penumpang , Sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca Imei 1 : 867874058475831 Imei 2 : 867874058475823, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1 : 865822051558253 Imei 2 : 865822051558246 terdakwa letakan di dasboard Samping Pengemudi dan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin : MHRDD1850RJ503410 merupakan alat transportasi Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN dan terdakwa dalam Penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa alami saat ini setelah itu terdakwa Bersama dengan Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN beserta Barang bukti di bawa kepolresta Banjarmaisn untuk Proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan narkotika tersebut karena untuk yang membeli serta memesan narkotika tersebut yaitu Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN, terdakwa hanya disuruh oleh Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN untuk mengambilkan narkotika jenis sabu-sabu dalam ke adaan di ranjau ketika sudah berada di banjarmasin saat di TKP yang mana sebelumnya terdakwa sempat diperlihatkan foto ranjauan berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam mobil sebelum terdakwa turun dari mobil untuk mengambil ranjauan berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut , setelah terdakwa ambil dan disuruh buka oleh Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN di dalam mobil yang kami Gunakan terdakwa baru tahu bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa ambil atas suruhan Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN dalam keadaan di ranjau tersebut berisikan 3 (tiga) paket narkotikas jenis sabu-sabu, yang mana terdakwa tidak mengetahui 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan untuk apa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN membeli berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terdakwa disuruhnya mengambil pada saat di tkp banjarmasin dan terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak ada diberikan imbalan atau upah atas terdakwa disuruh oleh Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN menjadi pentara mengambil sabu sabu yang sudah ada diranjau tadi dan terdakwa mau saja disuruh lantaran terdakwa hanya ingin membantu saja.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa pekerjaan Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN ialah jual beli narkotika jenis sabu-sabu terdakwa mengetahui setelah terdakwa dan Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN di tangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa sebelumnya ikut jalan jalan bersama Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN ke banjarmasin sekaligus mau Pulang ke daerah Liang Anggang namun Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN bilang temani terdakwa dulu ke banjarmasin mau ada yang di ambil yang mana pada saat itu Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN sedang berada di kabupaten Pelaihari bersama terdakwa lalu setelah itu menuju banjarmasin dan sesampainya di Banjarmasin dekat TKP pengambilan Ranjau Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN memberitahu terdakwa bahwa sannya akan mengambil ranjauan berupa narkotika jenis sabu-sabu sambil Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN perlihatkan foto bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang mana nanti ketika sudah sampai di tempat yang di tentukan Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN menyuruh tersan terdakwa gka yang turun dari mobil untuk mengambil ranjauan yang mana terdakwa menyetujuinya dan setelah itu terdakwa mengambil ranjauan berupa narkotika jenis sabu-sabu yang diletakan di atas semak-semak pinggir Jalan di lingkar dalam Selatan kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tersebut sedangkan Sdr.HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN tetap berada dalam mobil dengan Kondisi Mobil yang standby mesin menyala.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a). 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (empat belas koma empat nol) gram, 1 (satu) buah bungkus Malkis Roma Cokelat Kelapa, 1 (satu) buah plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click, 1 (satu) pak Plastik Klip, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah sendok terbuat dari potongan Kertas, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Tosca dengan Imei 1 : 867874058475831 Imei 2 : 867874058475823 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1 : 865822051558253 Imei 2 : 865822051558246

b). 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin : MHRDD1850RJ503410

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08735/NNF/2025 tanggal 24 September 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Handi Purwanto, S.T. dan rekan disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 12.00 Wita di Jembatan Jalan Lingkar Dalam Selatan Kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan terdakwa ditangkap / diamankan waktu itu bersama dengan Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID, dimana yang menangkap / mengamankan mereka waktu itu adalah Petugas Polisi yang berpakaian preman dan terdakwa ditangkap / diamankan oleh Petugas Polisi karena masalah Narkotika jenis Sabu-sabu.
- Bahwa ketika Petugas Polisi menangkap / mengamankan diri terdakwa ada di temukan Barang Bukti Berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram,1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa,1 (satu) buah Plastik Warna Hijau, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Potongan Kertas, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca Imei 1 : 867874058475831 Imei 2 : 867874058475823, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1 : 865822051558253 Imei 2 : 865822051558246, 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin : MHRDD1850RJ503410.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram serta 1 (satu) Buah Plastik Warna Hijau berisikan 1 (satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click yang di dalamnya berisikan lagi 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok Terbuat dari Potongan Kertas tersebut ditemukan tepatnya di dashborad depan dalam 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin : MHRDD1850RJ503410 yang terdakwa tumpangi (kendarai) bersama dengan sdri IPAH, kemudian untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca Imei 1 : 867874058475831 Imei 2 : 867874058475823, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1 : 865822051558253 Imei 2 : 865822051558246 ditemukan di dasboard Samping Pengemudi dan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin MHRDD1850RJ503410 merupakan alat transportasi terdakwa dalam Penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa alami saat ini.
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram serta 1 (satu) Buah Plastik Warna Hijau berisikan 1 (satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click yang di dalamnya berisikan lagi 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok Terbuat dari Potongan Kertas tersebut ditemukan tepatnya di dashborad depan dalam 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS tersebut adalah milik terdakwa sabu sabu tersebut begitujuga 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memiliki maupun menguasai 3 (tiga) paket sabu sabu yang tersimpan didalam dashboard 1 (satu) buah mobil Honda Brio Satya warna hitam yang terdakwa pakai (kendarai) tersebut dengan maksud sabu sabu tersebut untuk saja jual lagi dan sdri IPAH juga ikut diamankan di tkp karena IPAH yang terdakwa suruh untuk menjadi perantara mengambil sabu sabu tersebut yang sebelumnya sudah ada terletak (diranjau) disuatu tempat, setelah diambil oleh IPAH kemudian sabu sabu tersebut dibawa masuk oleh IPAH kedalam mobil yang kami berdua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tumpangi (pergunakan), setelah itu sabu sabu tersebut diserahkan oleh IPAH kepada terdakwa kemudian sabu sabu terdakwa simpan didalam dashboard bagian depan dalam mobil.

- Bahwa terdakwa IPAH mengambil sabu sabu tersebut sekira 10 (sepuluh) menit sebelum kami tertangkap dan ketika itu IPAH mengambil sabu sabu tersebut di atas semak-semak pinggir Jalan di lingkar dalam Selatan kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin dan pada saat itu terdakwa menunggu saja didalam mobil ketika IPAH turun dari mobil mengambil sabu sabu yang sudah ada terletak disemak semak dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari mobil yang kami tumpangi/ kendarai.
- Bahwa Terdakwa rencananya menjual sabu sabu tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per kanton / 5 (lima) gram dan 3 (tiga) paket sabu sabu tersebut dalam 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa ketika sdri IPAH mengambilnya disemak semak dan IPAH memang sudah mengetahui bahwa bungkusan tersebut berisi sabu sabu karena saat didalam mobil menyuruh IPAH mengambil bungkusan berisi sabu sabu.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu sabu tersebut dari laki laki yang bernama BEJO (belum kap) dengan harga sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) jadi total sebanyak 3 (tiga) kantong sabu sabu seharga Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang yang sudah terdakwa bayarkan melalui transfer hanya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa berhutang belum terdakwa bayar sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupaih) dengan kesepakan terdakwa dengan BEJO rencannaya uang hutang akan terdakwa bayar melalui transfer setelah sabu sabu sudah ada laku terdakwa jual.
- Bahwa sebelumnya terdakwa memesan kepada Sdr.MR.BEJO (belum Kap) hanya dengan Uang DP sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana setelah itu ternyata barang yang diturunkan oleh Sdr.MR.BEJO sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) Gram yang akan nantinya terdakwa jual kembali di daerah Pelaihari.
- Bahwa untuk yang menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara di ranjau ialah Anak buah dari Sdr.MR.BEJO yang di letakannya di atas semak-semak pinggir Jalan di lingkar dalam Selatan kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cara terdakwa di hubunginya dan diarahkannya kesana, yaitu pada hari Selalasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 11.00 wita dan pada saat mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menyuruh pacar terdakwa yaitu Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu terebut lalu setelah di bawa kedalam Mobil dan disaat di dalam Mobil terdakwa di hubungi kembali oleh anak Buah Sdr.MR.BEJO untuk memastikan 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) Gram narkotika jenis sabu-sabu apakah Sudah di terima lalu terdakwa perintahakn pacar tersa terdakwa ngka yaitu Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID untuk membukanya dan benar saja terdapat 3 (tiga) Kantong atau 15 (lima belas) Gram narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli sabu sabu kepada MR.BEJO sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara ini, Yang mana sebelumnya terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu yang pertama dan yang ke dua sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) Gram dan yang ke tiga sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) Gram dalam perkara yang disangkakan kepada terdakwa saat ini.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca tersebut yang terdakwa pergunakan sebagai sarana berkomunikasi memperoleh sabu sabu dari BEJO.
- Bahwa Terdakwa melakoni pekerjaan Jual beli narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 bulanan, untuk ke untungan terdakwa menjual per 1 kantong atau 5 gram terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut jadi apabila terjual 2 kantong atau 10 (sepuluh) Gram terdakwa mempunyai keuntungan sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin kewenangan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai maupun, dalam jualbeli narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.MR.BEJO dan terdakwa hanya berteman lewat handphone saja tidak pernah bertemu dengan Sdr.MR.BEJO yang mana yang mengenalkan terdakwa dengan BEJO yaitu teman terdakwa.
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah terdakwa menyuruh Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID untuk mengambilnya di atas semak-semak pinggir Jalan di lingkar dalam Selatan kel.Kelayan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selatan Kec.Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin lalu setelah itu Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID masuk kedalam Mobil terdakwa dan tidak lama terdakwa di hubungi oleh anak buah Sdr.MR.BEJO untuk memastikan berapa paket narkotika jenis sabu-sabu yang diterima,lalu setelah itu karna kondisi terdakwa dalam ke adaan nyetir mobil terdakwa menyuruh lagi Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID untuk membuka bungkusan berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut benar saja barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sesuai dengan yang di janjikan oleh Sdr.MR.BEJO (Belum Kap) sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) Gram

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dalam hal menyimpan membawa atau menguasai narkotika tersebut baik dalam hal untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang terbukti yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas para terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai para terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN dan terdakwa II. IPAH Als IPAH Binti ABDUL HAMID**, sebagai para terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Percobaan adalah "Adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri". Sedangkan Pasal 1 angka 18 undang-undang a quo menyebutkan Permufakatan jahat adalah "Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 12.00 Wita di Jembatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Lingkar Dalam Selatan Kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan terdakwa ditangkap / diamankan waktu itu bersama dengan Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID, dimana yang menangkap / mengamankan mereka waktu itu adalah Petugas Polisi yang berpakaian preman dan terdakwa ditangkap / diamankan oleh Petugas Polisi karena masalah Narkotika jenis Sabu-sabu.

- Bahwa ketika Petugas Polisi menangkap / mengamankan diri terdakwa ada di temukan Barang Bukti Berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram,1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa,1 (satu) buah Plastik Warna Hijau, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Potongan Kertas, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca Imei 1 : 867874058475831 Imei 2 : 867874058475823, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1 : 865822051558253 Imei 2 : 865822051558246, 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin : MHRDD1850RJ503410.
- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram serta 1 (satu) Buah Plastik Warna Hijau berisikan 1 (satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click yang di dalamnya berisikan lagi 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok Terbuat dari Potongan Kertas tersebut ditemukan tepatnya di dashborad depan dalam 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin : MHRDD1850RJ503410 yang terdakwa tumpangi (kendarai) bersama dengan sdri IPAH, kemudian untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca Imei 1 : 867874058475831 Imei 2 : 867874058475823, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1 : 865822051558253 Imei 2 : 865822051558246 ditemukan di dasboard Samping Pengemudi dan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin MHRDD1850RJ503410 merupakan alat transportasi terdakwa dalam Penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa alami saat ini.
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (Empat Belas koma empat nol) Gram serta 1 (satu) Buah Plastik Warna Hijau berisikan 1 (satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah bekas kotak Roko Esse Double Click yang di dalamnya berisikan lagi 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok Terbuat dari Potongan Kertas tersebut ditemukan tepatnya di dashborad depan dalam 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS tersebut adalah milik terdakwa sabu sabu tersebut begitujuga 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memiliki maupun menguasai 3 (tiga) paket sabu sabu yang tersimpan didalam dashboard 1 (satu) buah mobil Honda Brio Satya warna hitam yang terdakwa pakai (kendarai) tersebut dengan maksud sabu sabu tersebut untuk saja jual lagi dan sdri IPAH juga ikut diamankan di tkp karena IPAH yang terdakwa suruh untuk menjadi perantara mengambil sabu sabu tersebut yang sebelumnya sudah ada terletak (diranjau) disuatu tempat, setelah diambil oleh IPAH kemudian sabu sabu tersebut dibawa masuk oleh IPAH kedalam mobil yang kami berdua tumpangi (pergunakan), setelah itu sabu sabu tersebut diserahkan oleh IPAH kepada terdakwa kemudian sabu sabu terdakwa simpan didalam dashboard bagian depan dalam mobil.
- Bahwa terdakwa IPAH mengambil sabu sabu tersebut sekira 10 (sepuluh) menit sebelum kami tertangkap dan ketika itu IPAH mengambil sabu sabu tersebut di atas semak-semak pinggir Jalan di lingkar dalam Selatan kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin dan pada saat itu terdakwa menunggu saja didalam mobil ketika IPAH turun dari mobil mengambil sabu sabu yang sudah ada terletak disemak semak dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari mobil yang kami tumpangi/ kendarai.
- Bahwa Terdakwa rencananya menjual sabu sabu tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per kanton / 5 (lima) gram dan 3 (tiga) paket sabu sabu tersebut dalam 1 (satu) Buah bungkusan Malkis Roma Cokelat Kelapa ketika sdri IPAH mengambilnya disemak semak dan IPAH memang sudah mengetahui bahwa bungkusan tersebut berisi sabu sabu karena saat didalam mobil menyuruh IPAH mengambil bungkusan berisi sabu sabu.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu sabu tersebut dari laki laki yang bernama BEJO (belum kap) dengan harga sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) jadi total sebanyak 3 (tiga) kantong sabu sabu seharga Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang yang sudah terdakwa bayarkan melalui transfer hanya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa berhutang belum terdakwa bayar sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupaih) dengan kesepakan terdakwa dengan BEJO rencannaya uang hutang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan terdakwa bayar melalui transfer setelah sabu sabu sudah ada laku terdakwa jual.

- Bahwa sebelumnya terdakwa memesan kepada Sdr.MR.BEJO (belum Kap) hanya dengan Uang DP sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana setelah itu ternyata barang yang diturunkan oleh Sdr.MR.BEJO sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) Gram yang akan nantinya terdakwa jual kembali di daerah Pelaihari.
- Bahwa untuk yang menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara di ranjau ialah Anak buah dari Sdr.MR.BEJO yang di letakannya di atas semak-semak pinggir Jalan di lingkar dalam Selatan kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan cara terdakwa di hubunginya dan diarahkannya kesana, yaitu pada hari Selalasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 11.00 wita dan pada saat mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menyuruh pacar terdakwa yaitu Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu terebut lalu setelah di bawa kedalam Mobil dan disaat di dalam Mobil terdakwa di hubungi kembali oleh anak Buah Sdr.MR.BEJO untuk memastikan 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) Gram narkotika jenis sabu-sabu apakah Sudah di terima lalu terdakwa perintahakn pacar tersa terdakwa ngka yaitu Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID untuk membukanya dan benar saja terdapat 3 (tiga) Kantong atau 15 (lima belas) Gram narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli sabu sabu kepada MR.BEJO sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara ini, Yang mana sebelumnya terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu yang pertama dan yang ke dua sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) Gram dan yang ke tiga sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) Gram dalam perkara yang disangkakan kepada terdakwa saat ini.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Tosca tersebut yang terdakwa pergunakan sebagai sarana berkomunikasi memperoleh sabu sabu dari BEJO.
- Bahwa Terdakwa melakoni pekerjaan Jual beli narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 bulanan, untuk ke untungan terdakwa menjual per 1 kantong atau 5 gram terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut jadi apabila terjual 2 kantong atau 10 (sepuluh) Gram terdakwa mempunyai keuntungan sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin kewenangan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai maupun, dalam jualbeli narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.MR.BEJO dan terdakwa hanya berteman lewat handphone saja tidak pernah bertemu dengan Sdr.MR.BEJO yang mana yang mengenalkan terdakwa dengan BEJO yaitu teman terdakwa.
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah terdakwa menyuruh Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID untuk mengambilnya di atas semak-semak pinggir Jalan di lingkar dalam Selatan kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin lalu setelah itu Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID masuk kedalam Mobil terdakwa dan tidak lama terdakwa di hubungi oleh anak buah Sdr.MR.BEJO untuk memastikan berapa paket narkotika jenis sabu-sabu yang diterima,lalu setelah itu karna kondisi terdakwa dalam ke adaan nyetir mobil terdakwa menyuruh lagi Sdri.IPAH Als IPAH Bin ABDUL HAMID untuk membuka bungkusan berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut benar saja barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sesuai dengan yang di janjikan oleh Sdr.MR.BEJO (Belum Kap) sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) Gram
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dalam hal menyimpan membawa atau menguasai narkotika tersebut baik dalam hal untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan;
- Bahwa telah dilakukan pengujian atas sabu-sabu dimaksud sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08735/NNF/2025 tanggal 24 September 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Handi Purwanto, S.T. dan rekan disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jawaban pidana dari diri para terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri para terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap para terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

a). 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (empat belas koma empat nol) gram, 1 (satu) buah bungkus Malkis Roma Cokelat Kelapa, 1 (satu) buah plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click, 1 (satu) pak Plastik Klip, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah sendok terbuat dari potongan Kertas, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Tosca dengan Imei 1 : 867874058475831 Imei 2 : 867874058475823 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1 : 865822051558253 Imei 2 : 865822051558246

Yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

b). 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin : MHRDD1850RJ503410

Yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RUMINI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN dan terdakwa II. IPAH Als IPAH Binti ABDUL HAMID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. HENDRIK KURNIAWAN Bin GAZALI RAHMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan Terdakwa II. IPAH Als IPAH Binti ABDUL HAMID** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 14,40 (empat belas koma empat nol) gram, 1 (satu) buah bungkus Malkis Roma Cokelat Kelapa, 1 (satu) buah plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah bekas kotak Roko Esse Double Click, 1 (satu) pak Plastik Klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan Kertas, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Tosca dengan Imei 1 : 867874058475831 Imei 2 : 867874058475823 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1 : 865822051558253 Imei 2 : 865822051558246

  Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya Warna Hitam DA 1108 LS Noka : L12B35515124 Nosin : MHRDD1850RJ503410

  Dikembalikan kepada saksi RUMINI.

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **SENIN, tanggal 5 JANUARI 2026**, oleh kami, Asni Meriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 6 JANUARI 2026** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Maria Anita Christianti Cengga, S.H.	Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Sinta Wati, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)